III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE (LEÓN)

ACUERDO de 16 de octubre de 2026, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaquilambre (León), relativo a la aprobación expresa (ratificación) por la Junta de Gobierno Local de la constitución de la Junta de Compensación SUR-29 UA-2.

(Expte. urbanístico 2024-92)

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaquilambre en sesión ordinaria de 16 de octubre de 2026, se acordó la aprobación expresa (ratificación) de la constitución de la Junta de Compensación SUR-29 UA-2. A efectos de su publicidad, se inserta el texto completo, que se incorporará al archivo municipal y al Registro de Urbanismo de Castilla y León, en aplicación de las normas sobre publicidad de los instrumentos urbanísticos.

Villaquilambre, 21 de octubre de 2026.

El Alcalde,
Fdo.: Vicente Álvarez Flórez

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Interesado: Junta de Compensación del Sector SUR-29 UA-2, con NIF V75505271.

Expediente: 2024/92_vq_exp_urb (Ayuntamiento de Villaquilambre). Expediente 2026-100 del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León.

Asunto: Propuesta de resolución para la aprobación expresa (ratificación) de la constitución de la Junta de Compensación SUR-29 UA-2, en cumplimiento del requerimiento de la Junta de Castilla y León con registro de entrada 2026-E-RC-8674, de 02/10/2026.

Órgano competente: Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía efectuada mediante Decreto 2023/1106, de 30/06/2023, vigente.

Informe: Consta informe suscrito en fecha 15/10/2026 por Técnico de Administración General adscrito al Departamento de Urbanismo. Funcionario municipal (documento con fecha y firma electrónica).

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Mediante escrito 28022024-RE1702, D. Manuel Herrero Guerra, propietario de la finca registral n.º 13428 incluida en la unidad de actuación UA-2 del sector SUR-29, presentó la propuesta de estatutos de la Junta de Compensación, acompañada de la primera relación de miembros y de fincas, en los términos del Art. 260.1.b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL). La ordenación detallada del ámbito resulta del Plan Parcial para la modificación de la ordenación detallada del sector SUR-29, aprobado por el Pleno el 31/03/2022 (BOCyL de 13/04/2022), que delimitó las unidades de actuación UA-1, UA-2, UA-3 y UA-4.

Segundo.– Por Decreto 2024/623, de 05/04/2024, se inició la tramitación y se abrió el trámite de audiencia a propietarios y titulares de derechos, notificándose por correo certificado con copia de los estatutos. Se solicitaron notas simples al Registro de la Propiedad n.º2 de León (salida n.º 783, de 09/04/2024), con respuesta de 02/05/2024 (entrada n.º 3892). No se presentaron alegaciones durante la audiencia.

Tercero.– La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 13/06/2024, acordó aprobar los estatutos de la entidad urbanística colaboradora para el desarrollo de la UA-2 SUR-29, sin modificaciones, «indicando a los titulares de derechos que procedan a la constitución de la entidad en los términos establecidos en el Art. 193 del RUCyL». El acuerdo fue certificado por la Secretaría el 26/06/2024, remitido al Registro de Urbanismo de Castilla y León (salida n.º 1703, de 08/07/2024) y al Registro de la Propiedad n.º 2 de León (salida n.º 1704, de 08/07/2024), y publicado en el BOCyL n.º 148, de 31/07/2024.

Cuarto.– Los propietarios formalizaron la constitución de la Junta de Compensación mediante escritura pública n.º 1633, de 10/10/2024, otorgada ante el notario D. José Antonio Bollo de Miguel. En ella los comparecientes acordaron: constituir la Junta de Compensación, fijando su domicilio social en la Avenida Gran Vía de San Marcos, n.º 23, 2º E, de León (C.P. 24001); que la entidad se regirá por los estatutos aprobados y publicados y, en lo no previsto en ellos, por la LUCyL, el RUCyL, la legislación estatal

de suelo y demás disposiciones de aplicación; y que estará regida por la Asamblea General y el Consejo Rector, nombrando Presidente, Secretario y vocales e identificando al representante municipal, con aceptación de los cargos por los propietarios designados. Los propietarios que no comparecieron en ese acto se incorporaron posteriormente mediante comparecencias de ratificación y adhesión de 11/10/2024, 15/10/2024, 18/10/2024 y 25/10/2024 y mediante las escrituras de adhesión n.º 311, de 11/02/2025, otorgada en Madrid ante el notario D. Carlos Mateo y Martínez de Bartolomé por la administración concursal de Reyal Urbis, S.A., en liquidación (parcelas catastrales 1103903TN9210S0001GR y 1103904TN9210S0001QR, fincas registrales 4.491 y 13.429), y n.º 373, de 27/02/2025 (parcela catastral 0806603TN9200N0001KG). La parcela 1107422TN9210N0001JL pertenece a la propia Junta de Compensación, que la adquirió por contrato privado de compraventa de 20/12/2024. En consecuencia, la totalidad de las 19 parcelas catastrales de la unidad, con 123.726,15 m² incluidos en la UA-2, se encuentra integrada en la entidad, conforme al detalle del Anexo I. La entidad dispone de NIF provisional V75505271.

Quinto.– Tras la publicación de los estatutos se incorporaron al expediente dos escritos relativos a la depuración física y jurídica de parcelas de la unidad. Los dos escritos incorporados tras la publicación en el BOCyL no se presentaron en el trámite de audiencia del Art. 193.1.b) RUCyL, que concluyó sin alegaciones, sino con posterioridad, y versan sobre la depuración física y jurídica de parcelas. Notificados a la Junta de Compensación mediante Decreto 2026/263, de 27/01/2026, su Secretaría contestó por escrito de 06/02/2026 (RE1220) que «todas fueron solventadas y firmadas por la escritura de constitución de la Junta de Compensación».

Sexto.– Con fecha 07/01/2025 (RE257), D. Manuel Herrero Guerra trasladó al Ayuntamiento el requerimiento de documentación recibido de la Junta de Castilla y León para la inscripción de la entidad. En respuesta, la Secretaría expidió certificado de 21/09/2026, con el V.º B.º de la Alcaldía de 22/09/2026, que se remitió con oficio de 22/09/2026 (salida 2026-S-RC-2209) junto con el acuerdo de 13/06/2024 y su publicación.

Séptimo.– Con fecha 02/10/2026 (entrada 2026-E-RC-8674) se recibe requerimiento del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León (expediente 2026-100), que condiciona la inscripción a la subsanación de los dos extremos que se analizan a continuación.

II. CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO

– Punto 1. Pronunciamiento expreso sobre la constitución. Se considera que el acuerdo de 13/06/2024 tiene por objeto la aprobación de los estatutos sin pronunciamiento expreso sobre la constitución de la entidad (Art. 193.1.d RUCyL), y se requiere acreditar que dicho acuerdo resolvió sobre la constitución o, en su defecto, remitir un acuerdo posterior sobre la constitución junto con la acreditación de su publicación y notificación.

– Punto 2. Firma de los certificados. Los certificados relativos al trámite de audiencia, a la representación de más del 50 % del aprovechamiento y al acuerdo de 13/06/2024 se recibieron incorporados a un documento firmado únicamente por la Alcaldía, sin que pudiera verificarse electrónicamente la firma de la Secretaría. Se solicita su remisión con firma electrónica verificable de ambos.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

– Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL): Art. 67 (entidades urbanísticas colaboradoras), Art. 74 y 75 (elección del sistema y proyectos de actuación), Art. 80 y 81 (sistema de compensación y Junta de Compensación).

– Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCyL): Art. 191, 192 y 193 (entidades urbanísticas colaboradoras, estatutos y constitución) y Art. 259 y 260 (sistema de compensación e iniciativa).

– Estatutos de la Junta de Compensación (BOCyL n.º 148, de 31/07/2024)

– Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL): Art. 21.1.j) y 21.3 (competencia de la Alcaldía en instrumentos de gestión urbanística y su delegación en la Junta de Gobierno Local).

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPACAP): Art. 26 (documentos administrativos electrónicos y firma), Art. 27 (copias auténticas) y Art. 40 a 45 (notificación y publicación). Ley 40/2015, de 1 de octubre: Art. 43 (firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones).

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales: disposición adicional séptima (identificación de los interesados en notificaciones y anuncios).

Vista la propuesta de resolución PR/2026/*2949 de 15 de octubre de 2026.

TEXTO DISPOSITIVO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.– Aprobar expresamente la constitución de la «Junta de Compensación del Sector SUR-29 UA-2», con NIF V75505271, entidad urbanística colaboradora para el desarrollo de la unidad de actuación UA-2 del sector SUR-29 de Villaobispo de las Regueras, formalizada mediante escritura pública n.º 1633, de 10/10/2024, otorgada ante el notario, y comparecencias y escrituras de adhesión relacionadas en el Anexo I, a los efectos del Art. 193.1.d) del RUCyL y del Art. 10.5 de sus estatutos, al constar acreditada la incorporación de la totalidad de los propietarios de suelo de la UA-2 (100 % de la superficie incluida, 123.726,15 m²), superior al mínimo del 50 % exigido por el Art. 80 LUCyL y el Art. 259 RUCyL.

Segundo.– Ratificar que la entidad se rige por los estatutos aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13/06/2024 (BOCyL n.º 148, de 31/07/2024), que se mantienen sin modificación, así como las condiciones especiales establecidas en dicho acuerdo, y precisar que el presente acuerdo completa el pronunciamiento municipal sobre la constitución previsto en el Art. 193.1.d) RUCyL.

Tercero.– Tomar conocimiento del domicilio social fijado en la escritura de constitución (Avenida Gran Vía de San Marcos, n.º 23, 2º E, 24001 León) y de la composición de sus órganos de gobierno, con cargos aceptados por los designados: Presidente, Secretario, vocales del Consejo Rector; y ratificar como representante del Ayuntamiento de Villaquilambre en el Consejo Rector y en la Asamblea General, con voz y sin voto, al Sr. Concejal de Urbanismo identificado en la escritura de constitución.

Cuarto.– Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León, identificando a los interesados conforme a la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018.

Quinto.– Notificar el presente acuerdo a la Junta de Compensación SUR-29 UA-2, a través de su dirección electrónica, y a los propietarios y titulares de derechos de la unidad de actuación que constan en el expediente.

Sexto.– Remitir al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León (expediente 2026-100), para la inscripción de la entidad en el Registro de Urbanismo de Castilla y León, la documentación relacionada en el Anexo II, mediante documentos electrónicos independientes firmados por la Secretaría con el V.º B.º de la Alcaldía y verificables mediante su código seguro de verificación, remitiendo la acreditación de la publicación y de las notificaciones en cuanto se produzcan.

Séptimo.– Remitir el presente acuerdo al Registro de la Propiedad n.º 2 de León, a los efectos oportunos.

ANEXO I

PARCELAS DE LA UA-2, TÍTULO DE INCORPORACIÓN Y CUOTAS

Sin datos personales de los titulares (disposición adicional séptima de la LO 3/2018). Cuotas según la documentación aportada por la Junta de Compensación; la superficie computable será la resultante de la medición, prevaleciendo la real sobre la de los títulos.

N.º	*Ref. catastral*	*Finca registral*	*UA-2 (m²)*	*Cuota (%)*	*Título de incorporación*
1	0806601TN9200N0001MG	No inscrita	3.888,00	3,1424	Constitución 10/10/2024; resto 18/10/2024
2	0806602TN9200N0001OG	No inscrita	1.179,00	0,9529	Constitución 10/10/2024; resto 25/10/2024
3	0806603TN9200N0001KG	No inscrita	2.549,00	2,0602	Escritura de adhesión n.º 373, 27/02/2025
4	1103903TN9210S0001GR	4.491	13.444,60	10,8664	Escritura de adhesión n.º 311, 11/02/2025
5	1103904TN9210S0001QR	13.429	15.877,50	12,8328	Escritura de adhesión n.º 311, 11/02/2025
6	1103905TN9210S0001PR	13.428	17.586,00	14,2136	Constitución 10/10/2024; resto 11/10/2024
7	1103906TN9210S0001LR	13.427	14.731,00	11,9061	Constitución 10/10/2024; resto 11/10 y 15/10/2024
8	1107416TN9210N0001DL	5.506 y 5.589	5.911,50	4,7779	Constitución 10/10/2024
9	1107422TN9210N0001JL	No inscrita	32,40	0,0262	Propiedad de la Junta (compraventa 20/12/2024)
10	1107423TN9210N0001EL	No inscrita	533,60	0,4300	Constitución 10/10/2024
11	1107424TN9210N0001SL	5.590	7.870,55	6,3600	Constitución 10/10/2024
12	1107425TN9210N0001ZL	5.591	11.692,00	9,4500	Constitución 10/10/2024
13	1107426TN9210N0001UL	5.592 y 11.117	9.143,00	7,3900	Constitución 10/10/2024
14	1107428TN9210N0001WL	1.508	6.575,00	5,3100	Constitución 10/10/2024
15	1107429TN9210N0001AL	950	5.183,00	4,1900	Constitución 10/10/2024
16	1107430TN9210N0001HL	No inscrita	4.316,00	3,4900	Constitución 10/10/2024; una cotitular 25/10/2024
17	1107445TN9210N0001OL	No inscrita	365,00	0,3000	Constitución 10/10/2024
18	1107446TN9210N0001KL	No inscrita	991,00	0,8000	Constitución 10/10/2024
19	1107447TN9210N0001RL	No inscrita	1.858,00	1,5000	Constitución 10/10/2024
	TOTAL		123.726,15	100,00*	

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITIRÁ A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

N.º	*Documento*	*Forma de remisión*
1	Certificado de la Secretaría del acuerdo que se adopte sobre CONSTITUCIÓN de la «Junta de Compensación del Sector SUR-29 UA-2»	Documento electrónico original con firma de Secretaría y V.º B.º de Alcaldía y su propio CSV.
2	Certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13/06/2024 (aprobación de estatutos).	Original firmado por la Secretaría el 26/06/2024 (código de validación V0U7E-I3X9P-S4LWT) o nuevo certificado con firma de Secretaría y V.º B.º de Alcaldía.
3	Certificado de cumplimiento del trámite de audiencia (Art. 193.1.b RUCyL) y de representación de al menos el 50 % del aprovechamiento de la UA-2 (Art. 80 LUCyL y 259 RUCyL).	Reexpedición con firma de Secretaría y V.º B.º de Alcaldía, referido a la UA-2 y con el porcentaje acreditado.
4	Escritura de constitución de la Junta de Compensación ante Notario	Copia
5	Acreditación de la publicación en el BOCyL y de las notificaciones del nuevo acuerdo.	Remisión complementaria en cuanto se produzcan.

RECURSOS

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa (Art. 52 LBRL y Art. 114 LPACAP), podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes (Art. 123 y 124 LPACAP), o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León en el plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al de su notificación o publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente.

CV: BOCYL-D-26102026-207-37